Auftrag und Verfahrensstand

Samira Hartung ist erwachsen und verbüßt eine rechtskräftige Freiheitsstrafe. Ihre reguläre Entlassung ist für den 18.01.2027 vorgemerkt; eine frühere gerichtliche Entscheidung wird in dieser Akte nicht vorausgesetzt. Ihre achtjährige Tochter Fine lebt bei der Großmutter Mechthild Hartung in Langenhagen.

Frau Hartung hat eine gestufte Erprobung von Außenkontakten beantragt. Sie möchte zunächst zu einem begleiteten Gespräch im Ausbildungsbetrieb, später zu festgelegten Zeiten an einer betrieblichen Vorbereitung teilnehmen und einen konkret begrenzten Familienkontakt erproben. Die JVA lehnt derzeit unbegleitete Lockerungen ab und verweist auf eine verspätete Rückkehr sowie unvollständige Angaben zum Tagesablauf.

Der Stichtag ist der 16.10.2026. Betrieb und Großmutter haben inzwischen weitere Angaben geliefert. Der vorhandene gerichtliche Entwurf betrifft die individuelle Entscheidung über die beantragten Schritte. Er setzt weder eine automatische Lockerung wegen des Entlassungsdatums noch eine bestimmte Flucht- oder Missbrauchsprognose voraus.

Ansprechperson der Anstalt: Johannes Feddersen, Leiter der Vollzugsabteilung, Birkenhain 84, 30657 Hannover. Anwaltliche Korrespondenz: Rechtsanwältin Amalia Kröger, Morgensteg 11, 30159 Hannover, a.kroeger@kanzlei-kroeger.example.

Der Arbeitsauftrag umfasst eine belegte Chronologie, die Abgrenzung der einzelnen Antragsgegenstände und die Prüfung des vorhandenen gerichtlichen Entwurfs. Fehlende Unterlagen sollen konkret angefordert werden. Ein Versand, eine Einreichung oder die Zusage einer Vollzugsmaßnahme ist nicht beauftragt.

Antrag an die Vollzugsanstalt

Samira Hartung
BH-719/24
Justizvollzugsanstalt Hannover Birkenhain
Birkenhain 84, 30657 Hannover

16.09.2026
Erprobung von Ausbildungskontakt und Familienkontakt vor Entlassung

Sehr geehrter Herr Feddersen, ich beantrage eine gestufte Vorbereitung meiner Entlassung. Zunächst möchte ich zu einem begleiteten Vorstellungsgespräch bei der Werkstatt Fadenanker in Langenhagen gehen. Der Betrieb hat für den 26.10.2026 von 10.00 bis 11.00 Uhr ein Gespräch angeboten. Anschließend bitte ich um Prüfung, ob eine regelmäßige betriebliche Vorbereitung an zwei Vormittagen pro Woche im Rahmen eines festgelegten Außenaufenthalts möglich ist.

Ich beantrage nicht, dass sämtliche Schritte sofort unbegleitet stattfinden. Ich akzeptiere einen zunächst begleiteten Termin, festgelegte Wege, telefonische Rückmeldungen des Betriebs und eine erneute Entscheidung nach der ersten Erprobung. Der Betrieb möchte mit mir klären, ob ab Februar 2027 ein Ausbildungsplatz vereinbart werden kann. Ein unterschriebener Ausbildungsvertrag liegt noch nicht vor.

Außerdem bitte ich um einen zeitlich begrenzten Kontakt mit meiner Tochter Fine im Haushalt ihrer Großmutter in Langenhagen. Meine Mutter kann die Betreuung und Rückmeldung übernehmen. Zunächst würde ich auch eine begleitete Begegnung oder einen kürzeren Termin akzeptieren. Über einen späteren unbegleiteten Aufenthalt soll erst nach gesonderter Prüfung entschieden werden.

Bei der begleiteten Außenmaßnahme am 06.08.2026 kamen wir vierunddreißig Minuten später zurück. Nach meiner Erinnerung war die Straßenbahn ausgefallen; der Begleitdienst hat die Station telefonisch informiert. Ich bitte darum, den Dienstvermerk beizuziehen. Ich habe mich nicht von der Begleitung entfernt. Den genauen Ablauf möchte ich nicht allein aus meiner Erinnerung festlegen.

Bitte berücksichtigen Sie die bisherigen Arbeits- und Bildungsrückmeldungen und benennen Sie konkrete Angaben, die für die Entscheidung noch fehlen. Ich bin bereit, die Planung an nachvollziehbare Bedingungen anzupassen. Mit freundlichen Grüßen, Samira Hartung.

Bescheid zum Vollzugsantrag

Justizvollzugsanstalt Hannover Birkenhain
Birkenhain 84, 30657 Hannover

BH-719/24
02.10.2026
An Samira Hartung

1. Entscheidung

Der Antrag auf regelmäßige unbegleitete Außenaufenthalte zur betrieblichen Vorbereitung und zum Familienkontakt wird abgelehnt. Der beantragte begleitete Erstkontakt am 26.10.2026 wird ebenfalls abgelehnt. Nach ergänzender Planung kann ein späterer begleiteter Erstkontakt erneut beantragt werden.

2. Gründe

Vor einer Erprobung muss der beabsichtigte Tagesablauf hinreichend bestimmt und die Rückkehr zuverlässig abgesichert sein. Das bisherige Schreiben des Betriebs nennt weder eine verantwortliche Person während der gesamten Anwesenheit noch konkrete Arbeitsbereiche. Für regelmäßige Termine fehlen eine verbindliche Zeitplanung und Angaben zur Wegeführung. Ein Ausbildungsinteresse allein beantwortet die vollzuglichen Prognosefragen nicht.

Bei einer Außenmaßnahme am 06.08.2026 erfolgte die Rückkehr vierunddreißig Minuten nach der vorgesehenen Zeit. Die Stationsübersicht enthält hierzu den Eintrag verspätete Rückkehr. Der ausführliche Vermerk des Begleitdienstes wurde vor der vorliegenden Entscheidung nicht beigezogen. Hinzu kommt, dass Frau Hartung während einer internen Arbeitsphase im Mai eine Rückmeldung nach einem Raumwechsel versäumte.

Die vorhandenen Arbeitsbewertungen sind überwiegend positiv. Sie zeigen ein verlässliches Verhalten im strukturierten Innenbereich, erlauben jedoch allein noch keine sichere Aussage zu unbegleiteten Außenaufenthalten. Für den Familienkontakt ist außerdem der Betreuungsablauf im Haushalt der Großmutter zu konkretisieren. Die Interessen der Tochter sind einzubeziehen; eine bloße allgemeine Berufung auf Familienbindung ersetzt die Planung nicht.

Für einen begleiteten Ersttermin stehen in der Woche ab dem 26.10.2026 begrenzte Kräfte zur Verfügung. Die Anstalt kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht zusagen, einen bestimmten Termin vollständig zu begleiten. Die konkrete Einsatzplanung wurde noch nicht abgeschlossen. Alternative Termine hat der Betrieb bislang nicht schriftlich bestätigt.

3. Weitere Planung

Eine erneute Prüfung erfolgt nach Vorlage der Betriebs- und Familienangaben. Die nächste reguläre Planbesprechung ist am 20.11.2026 vorgesehen. Eine frühere Ergänzung bleibt möglich. Das vorgemerkte Entlassungsdatum führt nicht für sich allein zur Genehmigung der beantragten Maßnahmen.

4. Rechtliche Grundlage der Prüfung

Die beantragten Außenmaßnahmen werden nach den Voraussetzungen des Paragrafen 13 NJVollzG und im Rahmen der Entlassungsvorbereitung nach Paragraf 17 NJVollzG beurteilt. Die Anstalt hält die für eine günstige individuelle Entscheidung erforderlichen Angaben derzeit für nicht vollständig. Die konkrete Ausgestaltung der Begleitung und die nachfolgende Erprobung bedürfen der im Bescheid erläuterten weiteren Planung.

Johannes Feddersen
Leiter der Vollzugsabteilung

Vermerk über die persönliche Bekanntgabe

Justizvollzugsanstalt Hannover Birkenhain, BH-719/24. Bekanntgabevermerk vom 05.10.2026.

Der an Samira Hartung gerichtete Bescheid vom 02.10.2026 über erprobung von ausbildungskontakt und familienkontakt vor entlassung wurde am 05.10.2026 um 10.35 Uhr persönlich in vollständiger Ausfertigung ausgehändigt. Die empfangende Person bestätigte die Entgegennahme auf der Stationsliste. Ein bloßes Vorlesen anstelle der Aushändigung fand nicht statt.

Die Ausfertigung umfasste Entscheidung, Gründe und den abschließenden Abschnitt zum weiteren Verfahren. Die Unterlagen wurden nicht gleichzeitig an eine Rechtsvertretung elektronisch zugestellt. Eine Kopie wurde auf Bitte der empfangenden Person am 06.10.2026 in den vorgesehenen Ausgang zur anwaltlichen Korrespondenz gegeben.

Die vorliegende Niederschrift dokumentiert die Art und den Zeitpunkt der Bekanntgabe. Sie enthält keine Berechnung einer gerichtlichen Frist und keine Bestätigung eines späteren Eingangs bei Gericht. Aufgenommen durch Anja Lorbeer, Stationsdienst.

Auszug aus der internen Hausordnung

JVA Hannover Birkenhain, Auszug aus dem Merkblatt zu Außenmaßnahmen, Fassung vom 01.08.2026. Vor einer genehmigten Außenmaßnahme werden Ziel, Zeiten, Wege und Kontaktpersonen schriftlich festgelegt. Änderungen sind mit der Anstalt abzustimmen. Eine telefonische Rückmeldung ersetzt keine Genehmigung einer eigenmächtigen Planänderung.

Betriebe benennen eine verantwortliche Person und die vorgesehenen Tätigkeiten. Bei Ausfall eines Termins ist die Anstalt zu informieren. Für Familienkontakte werden Abhol- und Rückkehrregelung sowie die Beteiligung weiterer Personen vorab festgehalten. Die Anstalt entscheidet anhand des einzelnen Vorgangs über Begleitung und Bedingungen.

Das Merkblatt dient der organisatorischen Vorbereitung. Es enthält weder eine positive Prognose für eine bestimmte Person noch eine Ablehnungsentscheidung. Voraussetzungen und Durchführung einer beantragten Maßnahme werden im jeweiligen Bescheid behandelt.

Angebot eines betrieblichen Kennenlerntermins

Werkstatt Fadenanker, Inhaberin Rieke Sandner, Fadenweg 17, 30855 Langenhagen. Schreiben vom 08.10.2026. Für Frau Samira Hartung halten wir am 26.10.2026 von 10.00 bis 11.00 Uhr ein Gespräch über eine Ausbildung im Bereich Textilgestaltung bereit. Alternativ ist der 02.11.2026 von 10.00 bis 11.00 Uhr möglich. Eine Begleitperson kann am Gespräch teilnehmen.

Für eine spätere Vorbereitung könnten wir dienstags und donnerstags von 9.00 bis 12.00 Uhr Aufgaben im Zuschnitt und in der Materialverwaltung anbieten. Ich selbst wäre als Ansprechpartnerin vor Ort. Zugang zu Bargeld oder alleinige Schlüsselgewalt wären für diese Erprobung nicht vorgesehen. Eine verbindliche Vereinbarung über die regelmäßige Teilnahme soll erst nach Abstimmung mit der JVA geschlossen werden.

Wir können Beginn, Ende und besondere Vorkommnisse telefonisch zurückmelden. Die Anfahrt wäre ab der Straßenbahnhaltestelle Birkenhain mit Umstieg möglich. Einen von der JVA geprüften Wegeplan besitzen wir nicht. Das Schreiben enthält ein ernsthaftes Ausbildungsinteresse, aber noch keine Zusage eines Ausbildungsplatzes.

Dienstvermerk zur begleiteten Maßnahme am 6 August

JVA Hannover Birkenhain, Begleitdienst, Vermerk der Bediensteten Karin Eschen vom 06.08.2026. Frau Hartung nahm von 13.00 bis 14.00 Uhr an einem begleiteten Gespräch bei der Schuldnerberatung teil. Die vorgesehene Rückkehrzeit war 15.00 Uhr. Wegen einer Streckenunterbrechung fuhr die geplante Straßenbahn nicht.

Um 14.41 Uhr wurde die Station telefonisch über die Verzögerung informiert. Die Begleitung blieb während der Wartezeit und des Ersatzwegs bei Frau Hartung. Die Rückkehr wurde um 15.34 Uhr erfasst. Frau Hartung befolgte die Weisungen und entfernte sich nicht eigenmächtig. Eine andere Bewertung des Verhaltens in der konkreten Situation wird nicht festgehalten.

Die Stationsübersicht erhielt anschließend den Kurzeintrag verspätete Rückkehr. Der vorliegende ausführliche Vermerk beschreibt Ursache und Ablauf dieser einen Maßnahme. Er trifft keine allgemeine Prognose zu künftigen unbegleiteten Außenaufenthalten.

Anwaltlicher Gesprächsvermerk

Gesprächsvermerk vom 12.10.2026, Rechtsanwältin Amalia Kröger mit Samira Hartung. Frau Hartung erklärt, dass sie den Einstieg über einen begleiteten Betriebsbesuch akzeptiert. Sie möchte vermeiden, dass bis zur regulären Planbesprechung im November keine Terminabstimmung erfolgt und das Ausbildungsinteresse dadurch verloren geht.

Der Familienkontakt soll nach ihrer Vorstellung zunächst im Wohnzimmer der Großmutter stattfinden. Die Tochter soll nicht allein für Rückmeldungen oder die Einhaltung von Bedingungen verantwortlich gemacht werden. Die Großmutter hat angeboten, für Rückfragen erreichbar zu sein. Eine pädagogische Stellungnahme zur konkreten Begegnung liegt noch nicht vor.

Die Kanzlei hat den Begleitvermerk vom 06.08.2026 inzwischen erhalten. Der Vorfall im Mai bleibt gesondert zu prüfen; die günstige Erklärung des Augustvorgangs beseitigt nicht automatisch jede andere Prognosefrage. Frau Hartung bittet um einen Antrag auf erneute individuelle Entscheidung und nicht um die Behauptung eines bereits gesicherten Anspruchs auf sofortigen Freigang.

Antrag auf gerichtliche Entscheidung

Rechtsanwältin Amalia Kröger
Morgensteg 11, 30159 Hannover
a.kroeger@kanzlei-kroeger.example

An die Strafvollstreckungskammer des zuständigen Landgerichts
Gerichtsort vor Einreichung anhand des Sitzes der Vollzugsbehörde zuzuordnen

16.10.2026
In der Vollzugssache Samira Hartung, geboren am 16.11.1991, Justizvollzugsanstalt Hannover Birkenhain, Birkenhain 84, 30657 Hannover, gegen die Leitung der Justizvollzugsanstalt Hannover Birkenhain. Vollzugsaktenzeichen: BH-719/24.

1. Anträge

Namens und in Vollmacht der antragstellenden Person wird beantragt, die Anstalt unter Aufhebung des Bescheids vom 02.10.2026 zu verpflichten, erneut und getrennt über einen begleiteten Erstkontakt mit dem Ausbildungsbetrieb, die daran anschließende gestufte Erprobung sowie einen konkret geplanten Familienkontakt zu entscheiden.

Es wird ferner um Beiziehung der vollständigen Vorgangsakte einschließlich der internen Stellungnahmen und der im Bescheid angesprochenen Planungsunterlagen gebeten. Soweit weitere tatsächliche Aufklärung erforderlich ist, wird um einen gerichtlichen Hinweis und Gelegenheit zur Ergänzung gebeten.

2. Verfahrensstand

Der Antrag an die Anstalt datiert vom 16.09.2026. Hierüber wurde mit Bescheid vom 02.10.2026 entschieden. Die vollständige Ausfertigung wurde am 05.10.2026 persönlich ausgehändigt. Dies wird durch den Bekanntgabevermerk belegt. Der vorliegende Schriftsatz ist für eine Einreichung am 16.10.2026 vorbereitet; ein tatsächlich erfolgter gerichtlicher Eingang wird damit nicht behauptet. Beweis: Antrag, Anlage A1; Bescheid, Anlage A2; Bekanntgabevermerk, Anlage A3.

Der Antrag auf gerichtliche Entscheidung betrifft die abgelehnten Einzelmaßnahmen im Sinne von Paragraf 109 Absatz 1 StVollzG. Die antragstellende Person macht eine Verletzung eigener Rechte geltend. Für die örtliche Zuständigkeit ist nach Paragraf 110 StVollzG der Sitz der beteiligten Vollzugsbehörde maßgeblich.

Bei der belegten ersten schriftlichen Bekanntgabe am Montag, dem 05.10.2026, endet die Zweiwochenfrist nach Paragraf 112 Absatz 1 in Verbindung mit Paragraf 120 Absatz 1 StVollzG und Paragraf 43 StPO grundsätzlich am Montag, dem 19.10.2026. Eine erneute Bitte an die Anstalt und deren Zwischennachricht setzen diese Frist nicht erneut in Gang. Für die fristgerechte schriftliche Antragstellung ist der Eingang beim Gericht zu sichern; eine bloße Abgabe bei der JVA-Poststelle wird nicht mit dem Gerichtseingang gleichgesetzt.

Beantragt wird eine erneute sachgerechte Entscheidung auf vollständiger Tatsachengrundlage. Eine unmittelbare Gewährung der Maßnahme wird bei noch offenen tatsächlichen Voraussetzungen nicht als spruchreif dargestellt. Maßgeblich sind die Entscheidungsformen und die Kontrolle der Ermessensausübung nach Paragraf 115 StVollzG.

3. Sachverhalt und Begründung

Der Bescheid behandelt im Entscheidungssatz vor allem unbegleitete regelmäßige Maßnahmen. Der Antrag vom 16.09.2026 enthält jedoch ausdrücklich einen begleiteten Erstkontakt und weitere abgestufte Möglichkeiten. Eine Prüfung dieser engeren Schritte darf nicht dadurch offenbleiben, dass

noch nicht sämtliche Voraussetzungen eines späteren regelmäßigen Außenaufenthalts feststehen. Beleg: Anlagen A1 und A2.

Der Dienstvermerk erläutert den zunächst nur verkürzt dokumentierten Augustvorgang. Die verspätete Rückkehr beruhte danach auf einer Verkehrsunterbrechung bei fortbestehender Begleitung und angekündigter Verzögerung. Diese Feststellungen müssen in die individuelle Bewertung einfließen. Sie erlauben keine automatische positive Prognose; ebenso wenig trägt der bloße Kurzeintrag eine ungünstige Bewertung ohne Betrachtung der Ursache. Beleg: Anlagen A2, A6 und A8.

Die betrieblichen Angaben sind inzwischen wesentlich konkreter. Ansprechpartnerin, Tätigkeiten, Zeiten, Ausschluss bestimmter Zugriffe und zwei Ersttermine werden benannt. Ein geprüfter Wegeplan und eine verbindliche regelmäßige Vereinbarung fehlen weiterhin. Der Antrag zielt daher auf eine erneute Entscheidung unter Berücksichtigung dieser Angaben und der noch erforderlichen Bedingungen. Beleg: Anlagen A1 und A5.

Beim Familienkontakt sind die Interessen der Tochter, die Betreuung durch die Großmutter und die konkrete Ausgestaltung einzubeziehen. Das nahe Entlassungsdatum verstärkt die Bedeutung einer rechtzeitigen Vorbereitung, ersetzt aber nicht die individuelle Prognose. Die allgemeine Dienstplanlage kann konkrete Begleitmöglichkeiten begrenzen; sie beantwortet ohne Terminprüfung nicht abschließend, ob jeder angebotene Ersttermin ausscheidet. Beleg: Anlagen A1, A2, A7 und A8.

Paragraf 13 Absatz 1 NJVollzG unterscheidet die Arten vollzugsöffnender Maßnahmen. Eine beschäftigungsbezogene regelmäßige Außentätigkeit ist von einem zeitlich begrenzten Ausgang und von einem begleiteten ersten Kontakt zu trennen. Der Familienkontakt darf nicht allein wegen seiner Bedeutung für die Entlassung als Arbeitsfreigang bezeichnet werden. Nach den Absätzen 2 und 3 sind die konkreten Flucht- und Missbrauchsfragen anhand verlässlicher individueller Erkenntnisse zu prüfen.

Paragraf 17 Absatz 1 NJVollzG sieht Lockerungen zur Entlassungsvorbereitung unter den Voraussetzungen des Paragrafen 13 vor. Die Vorschrift ist für die rechtzeitige Prüfung der gestuften Vorschläge heranzuziehen. Die Sonderregelungen für bestimmte Zeiträume oder bereits erprobte Freigänger werden hier nicht ohne ihre weiteren Voraussetzungen beansprucht. Ein Wechsel in den offenen Vollzug nach Paragraf 12 Absatz 2 NJVollzG ist nicht Gegenstand dieses Antrags und wäre gesondert zu prüfen.

Die Prognose darf sich nicht in allgemeinen Risikoformeln erschöpfen. Geeignete Begleitung und Sicherheitsvorkehrungen müssen als konkrete Alternativen betrachtet werden. Hierfür bietet BVerfG, Beschluss vom 18.09.2019, Az. 2 BvR 681/19, Randnummern 17 bis 24, einen verfassungsrechtlichen Maßstab. Der damalige Fall betraf langjährige Haft und begründet keinen automatischen Anspruch dieser Antragstellerin auf unbegleitete Lockerungen. Für Frau Hartung tragen vor allem die aktuelle Landesnorm, die bevorstehende Entlassung und die individualisierten Belege die begehrte erneute Entscheidung.

4. Noch aufzuklärende Tatsachen

Die antragstellende Person hält nicht sämtliche tatsächlichen Voraussetzungen für abschließend bewiesen. Wegeplan und regelmäßige betriebliche Vereinbarung fehlen. Begleitung an den zwei angebotenen Terminen ist nicht geprüft. Konkrete Ausgestaltung des Familienkontakts und Fachauskunft sind offen. Die Anstalt soll Gelegenheit erhalten, ihre konkreten Sicherheits- und Organisationsbelange anhand der vollständigen Unterlagen zu erläutern. Der Antrag auf erneute Entscheidung nimmt das Ergebnis dieser Prüfung nicht vorweg.

5. Anlagen

A1: Antrag an die JVA. A2: angegriffener Bescheid. A3: Bekanntgabevermerk. A4: interner Hausordnungsauszug. A5: Angebot eines betrieblichen Kennenlerntermins. A6: Dienstvermerk zur begleiteten Maßnahme am 6 August. A7: anwaltlicher Gesprächsvermerk. A8: Vollzugsplanauszug.

Rechtsanwältin Amalia Kröger

Datei: 10_Kontaktaufnahme.eml

Von	Mechthild Hartung <mechthild.hartung@postfach.example>
An	a.kroeger@kanzlei-kroeger.example
Datum	Tue, 06 Oct 2026 10:15:00 +0200
Betreff	Bitte um Unterstützung nach dem Bescheid

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Vorgang Samira Hartung ist nach unserer Information am 05.10.2026 ein Bescheid übergeben worden. Ich möchte die familiären beziehungsweise organisatorischen Angaben ergänzen und bitte darum, zunächst die genaue Entscheidung zu lesen. Mir liegt keine gerichtliche Eingangsbestätigung vor.

Wegeplan und regelmäßige betriebliche Vereinbarung fehlen. Bitte sagen Sie mir, welche Angaben Sie von mir benötigen und auf welchem sicheren Weg die Unterlagen übermittelt werden sollen. Ich möchte keine Zusage der JVA vorwegnehmen und auch keine Erinnerung als gesicherte Feststellung ausgeben.

Mit freundlichen Grüßen
Mechthild Hartung
Lerchenrain 6, 30853 Langenhagen

Datei: 11_Auskunft_der_JVA.eml

Von	Johannes Feddersen <vollzug@jva-birkenhain.example>
An	a.kroeger@kanzlei-kroeger.example
Datum	Thu, 08 Oct 2026 10:15:00 +0200
Betreff	Hausordnung und Stand der Entscheidung

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu Ihrer Anfrage zum Vorgang BH-719/24 übersende ich den einschlägigen internen Hausordnungsauszug. Der Auszug beschreibt die derzeitigen organisatorischen Abläufe. Der konkrete Antrag wird durch den Bescheid entschieden; aus dem beigefügten Merkblatt folgt keine zusätzliche Einzelfallgenehmigung.

Ergänzende Unterlagen können Sie an die Vollzugsabteilung senden. Bitte kennzeichnen Sie, auf welchen Teil des Antrags sich die Angaben beziehen. Eine erneute Eingabe setzt die bestehende Entscheidung nicht außer Kraft und bestätigt keinen gerichtlichen Fristaufschub. Wir prüfen die nachgereichten Angaben und teilen mit, ob eine weitere Abstimmung erforderlich ist.

Mit freundlichen Grüßen
Johannes Feddersen
Leiter der Vollzugsabteilung
Justizvollzugsanstalt Hannover Birkenhain

Datei: 12_Externe_Auskunft.eml

Von	Mechthild Hartung <mechthild.hartung@postfach.example>
An	a.kroeger@kanzlei-kroeger.example
Datum	Fri, 09 Oct 2026 10:15:00 +0200
Betreff	Ergänzende schriftliche Angaben zum Vorgang

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei übersende ich die inzwischen vorliegende Auskunft „Angebot eines betrieblichen Kennenlerntermins“. Bitte berücksichtigen Sie das Datum des Dokuments: Diese Angaben lagen bei Erlass des Bescheids noch nicht vollständig vor. Die Datei ist eine Kopie der erhaltenen Auskunft und keine von mir erteilte Genehmigung.

Bitte teilen Sie mir mit, wenn die zuständige Stelle noch eine konkrete Bestätigung benötigt. Für eine telefonische Rückfrage bin ich nach vorheriger Nachricht erreichbar. Ich kann die beschriebenen Termine nicht allein verbindlich für die Anstalt zusagen. Ich wäre dankbar, wenn die nächsten Schritte mit den jeweils verantwortlichen Personen abgestimmt werden.

Mit freundlichen Grüßen
Mechthild Hartung
Lerchenrain 6, 30853 Langenhagen

Datei: 13_Rueckfrage.eml

Von	Rechtsanwältin Amalia Kröger <a.kroeger@kanzlei-kroeger.example>
An	vollzug@jva-birkenhain.example
Datum	Tue, 13 Oct 2026 10:15:00 +0200
Betreff	Bitte um ergänzende Angaben und Aktenauszug

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich vertrete Samira Hartung im Vorgang BH-719/24. Bitte teilen Sie mit, ob die nachgereichten Angaben inzwischen in die Einzelprüfung aufgenommen wurden und welche konkreten Unterlagen noch fehlen. Für die weitere Bearbeitung benötige ich insbesondere folgende Punkte: Wegeplan und regelmäßige betriebliche Vereinbarung fehlen. Begleitung an den zwei angebotenen Terminen ist nicht geprüft. Konkrete Ausgestaltung des Familienkontakts und Fachauskunft sind offen.

Bitte übersenden Sie außerdem die im Bescheid angesprochenen internen Stellungnahmen, soweit sie für die Entscheidung herangezogen wurden und zugänglich gemacht werden können. Für geschützte Angaben Dritter genügt zunächst eine geeignete bereinigte Fassung mit Erläuterung verbleibender Auslassungen. Eine Rücknahme des Antrags oder ein Verzicht auf gerichtliche Prüfung ist mit dieser Anfrage nicht verbunden.

Mit freundlichen Grüßen
Rechtsanwältin Amalia Kröger
Morgensteg 11, 30159 Hannover

Samira Hartung Chronologie

Daten werden aus den bezeichneten Aktenstücken übernommen. Zugang, Entscheidung und spätere Ergänzung sind getrennte Ereignisse. Diese Liste berechnet keine gesetzliche Frist.

Bearbeitungsstand	2026-10-16

Datum	Ereignis	Belegdatei	Einordnung laut Unterlage
2026-08-06	Begleitete Maßnahme mit Verkehrsverzögerung	07_Ergaenzende_Auskunft.pdf	Ursache im Dienstvermerk
2026-09-04	Vollzugsplanung fortgeschrieben	16_Vollzugsplan_Auszug.pdf	Bericht sollte beigezogen werden
2026-09-16	Gestufte Außenkontakte beantragt	02_Antrag_an_die_JVA.docx	Antrag gestellt
2026-10-02	Ablehnender Bescheid	03_Bescheid.pdf	Bescheiddatum
2026-10-05	Persönliche Aushändigung	04_Bekanntgabevermerk.pdf	Zugang dokumentiert
2026-10-08	Betrieb konkretisiert Angebot	06_Sachbeleg.pdf	Neue Angaben
2026-10-12	Stufen und Gegenargumente besprochen	08_Gespraechsvermerk.docx	Parteiengespräch
2026-10-26	Erster angebotener Betriebstermin	06_Sachbeleg.pdf	Nicht genehmigt
2026-11-02	Alternativer Betriebstermin	06_Sachbeleg.pdf	Nicht genehmigt
2026-11-20	Reguläre Planbesprechung	16_Vollzugsplan_Auszug.pdf	Organisatorischer Termin
2027-01-18	Vorgemerkte reguläre Entlassung	16_Vollzugsplan_Auszug.pdf	Keine Vorverlegung unterstellt

Samira Hartung Belege

Die Anlagenkennungen entsprechen dem gerichtlichen Parteientwurf. Die Zuordnung belegt keine Richtigkeit sämtlicher Aussagen eines Dokuments. Originaltexte und spätere Ergänzungen gemeinsam lesen.

Bearbeitungsstand	2026-10-16

Anlage	Originaldatei	Gegenstand	Beweisgrenze
A1	02_Antrag_an_die_JVA.docx	Antrag und beantragte Alternativen	Wortlaut des Begehrens
A2	03_Bescheid.pdf	Entscheidung und Gründe der JVA	Behördliche Position
A3	04_Bekanntgabevermerk.pdf	Persönliche Bekanntgabe am 05.10.2026	Kein Nachweis eines Gerichtseingangs
A4	05_Hausordnung_Auszug.pdf	Interner Organisationsablauf	Keine amtliche Rechtsquelle
A5	06_Sachbeleg.pdf	Angebot eines betrieblichen Kennenlerntermins	Zeitpunkt und Verfasser beachten
A6	07_Ergaenzende_Auskunft.pdf	Dienstvermerk zur begleiteten Maßnahme am 6 August	Reichweite der Aussage prüfen
A7	08_Gespraechsvermerk.docx	Anwaltliches Gespräch vom 12.10.2026	Teilweise Angaben aus Erinnerung
A8	16_Vollzugsplan_Auszug.pdf	Vollzugsplanung und nächste Schritte	Keine vorweggenommene Genehmigung

Samira Hartung Termine

Aufgeführt sind nur zukünftige Organisations- und Wunschtermine aus den Unterlagen. Die letzte Spalte zählt Kalendertage ab dem Bearbeitungsstand. Sie ist keine Berechnung von Rechtsbehelfsfristen.

Bearbeitungsstand	2026-10-16

Datum	Anlass und Quelle	Status laut Unterlage	Kalendertage ab Stand
2026-10-26	Erster angebotener Betriebstermin; 06_Sachbeleg.pdf	Nicht genehmigt	10
2026-11-02	Alternativer Betriebstermin; 06_Sachbeleg.pdf	Nicht genehmigt	17
2026-11-20	Reguläre Planbesprechung; 16_Vollzugsplan_Auszug.pdf	Organisatorischer Termin	35
2027-01-18	Vorgemerkte reguläre Entlassung; 16_Vollzugsplan_Auszug.pdf	Keine Vorverlegung unterstellt	94

Datei: 15_Nachricht_zum_Sachstand.eml

Von	Johannes Feddersen <vollzug@jva-birkenhain.example>
An	a.kroeger@kanzlei-kroeger.example
Datum	Thu, 15 Oct 2026 10:15:00 +0200
Betreff	Zwischennachricht zur ergänzenden Prüfung

Sehr geehrte Damen und Herren,

die weiteren Angaben zum Vorgang BH-719/24 sind eingegangen. Sie wurden an die beteiligten Dienste weitergeleitet. Die angefragte vollständige Abstimmung ist noch nicht abgeschlossen. Wir planen eine telefonische Rückmeldung am 20.10.2026; dies ist kein zugesagter Durchführungstermin für die beantragte Maßnahme.

Der Bescheid bleibt vorerst bestehen. Eine neue Sachentscheidung liegt dieser Nachricht nicht bei. Aus der angekündigten Rückmeldung folgt keine Zusage, dass die beantragten Schritte genehmigt werden. Soweit Sie eine zeitliche Dringlichkeit geltend machen, bitten wir um konkrete Benennung des betreffenden Termins und einer noch möglichen Alternative.

Mit freundlichen Grüßen
Johannes Feddersen
Justizvollzugsanstalt Hannover Birkenhain

Auszug aus dem Vollzugsplan

Auszug aus der Vollzugsplanfortschreibung vom 04.09.2026 für Samira Hartung, BH-719/24. Reguläres Entlassungsdatum laut Vollstreckungsübersicht: 18.01.2027. Frau Hartung arbeitet in der Textilgruppe. Die Rückmeldungen zur Arbeitsausführung und zum Umgang mit Material sind überwiegend positiv.

Im Mai wurde eine unterlassene Rückmeldung nach einem internen Raumwechsel angesprochen. Frau Hartung hat den Vorgang im Gespräch eingeräumt. Die spätere Rückkehr von der begleiteten Maßnahme am 06.08.2026 wird in der Übersicht erwähnt; die Ursachen sollen vor der nächsten Lockerungsentscheidung anhand des Begleitberichts geklärt werden.

Ausbildungsinteresse und Kontakt zur Tochter sollen in die Entlassungsvorbereitung einbezogen werden. Für eine gestufte Erprobung sind Betriebsangaben, Wege und Betreuungsablauf zu erheben. Der Plan enthält keine Vorabgenehmigung. Die nächste reguläre Besprechung ist für den 20.11.2026 eingetragen.